

한국가스공사 상임감사위원

모범사례

일련번호 제21-이행실태-03호

제 목 경상정비 과다계상 노무비 환수를 위한 소송 추진

모범대상자 ♣♣♣♣처 ♣♣♣♣부

모범내용

♣♣♣♣처 ♣♣♣♣부는 우리공사 「직제규정 시행세칙」 [별표 2] 분장업무 상 경상정비공사 계약관리 총괄업무를 수행하고 있다.

1. 추진배경

♣♣♣♣부는 ‘21년 천연가스설비 경상정비 및 관로검사 용역 계약체결을 위해 2020년 4월부터 2020년 10월까지 “천연가스설비 경상정비공사 표준품셈 개정용역”을 시행하였다.

경상정비 및 관로검사 용역 표준품셈 개정 시 작업 내역별 표준공량은 최근 3개년 실적공량(작업자 및 소요시간) 분석, 현장 정비 작업자 및 소요시간 실측공량 측정 및 실적공량과 실측공량 비교·분석을 통해 산출토록 되어 있다.

♣♣♣♣부는 표준공량 산출을 위해 최근 3개년(2017년부터 2019년까지) 실적작업 시간을 검토하는 과정에서 근무시간 초과입력, 동일시간대 동일 인력의 작업시간 중복입력 그리고 휴가·출장·교육 기간 중인 정비인력의 작업시간이 허위로 입력된 사실을 확인하였다.

[그림 1] 근무시간초과, 중복입력 및 휴가/교육/출장자 작업시간 입력 예시

근무시간 초과입력	오더 중복입력	휴가, 교육, 출장자 입력																																																												
	예방점검(UPS) 입력('17.01.12) <table><tr><td>이재철</td><td>2017.01.12</td><td>09:00:00</td><td>15:00:00</td><td>6.0</td><td>H</td></tr><tr><td>김경섭</td><td>2017.01.12</td><td>09:00:00</td><td>15:00:00</td><td>6.0</td><td>H</td></tr></table> 예방점검(GIS) 입력('17.01.12) <table><tr><td>이재철</td><td>2017.01.12</td><td>09:00:00</td><td>13:00:00</td><td>4.0</td><td>H</td></tr><tr><td>김경섭</td><td>2017.01.12</td><td>09:00:00</td><td>13:00:00</td><td>4.0</td><td>H</td></tr></table>	이재철	2017.01.12	09:00:00	15:00:00	6.0	H	김경섭	2017.01.12	09:00:00	15:00:00	6.0	H	이재철	2017.01.12	09:00:00	13:00:00	4.0	H	김경섭	2017.01.12	09:00:00	13:00:00	4.0	H	휴가기록('17.3.31, 김경수) 휴가일 작업시간 입력 <table><tr><td>이재철</td><td>2017.03.30</td><td>09:00:00</td><td>18:00:00</td><td>9.0</td><td>H</td></tr><tr><td>최해진</td><td>2017.03.30</td><td>09:00:00</td><td>18:00:00</td><td>9.0</td><td>H</td></tr><tr><td>김경수</td><td>2017.03.30</td><td>09:00:00</td><td>18:00:00</td><td>9.0</td><td>H</td></tr><tr><td>한남수</td><td>2017.03.31</td><td>09:00:00</td><td>18:00:00</td><td>9.0</td><td>H</td></tr><tr><td>이재철</td><td>2017.03.31</td><td>09:00:00</td><td>18:00:00</td><td>9.0</td><td>H</td></tr><tr><td>김경수</td><td>2017.03.31</td><td>09:00:00</td><td>18:00:00</td><td>9.0</td><td>H</td></tr></table>	이재철	2017.03.30	09:00:00	18:00:00	9.0	H	최해진	2017.03.30	09:00:00	18:00:00	9.0	H	김경수	2017.03.30	09:00:00	18:00:00	9.0	H	한남수	2017.03.31	09:00:00	18:00:00	9.0	H	이재철	2017.03.31	09:00:00	18:00:00	9.0	H	김경수	2017.03.31	09:00:00	18:00:00	9.0	H
이재철	2017.01.12	09:00:00	15:00:00	6.0	H																																																									
김경섭	2017.01.12	09:00:00	15:00:00	6.0	H																																																									
이재철	2017.01.12	09:00:00	13:00:00	4.0	H																																																									
김경섭	2017.01.12	09:00:00	13:00:00	4.0	H																																																									
이재철	2017.03.30	09:00:00	18:00:00	9.0	H																																																									
최해진	2017.03.30	09:00:00	18:00:00	9.0	H																																																									
김경수	2017.03.30	09:00:00	18:00:00	9.0	H																																																									
한남수	2017.03.31	09:00:00	18:00:00	9.0	H																																																									
이재철	2017.03.31	09:00:00	18:00:00	9.0	H																																																									
김경수	2017.03.31	09:00:00	18:00:00	9.0	H																																																									

♣♣♣♣부는 [표1] 과 같이 최근 3개년(2017년부터 2019년까지) 실적공량에서 제외된 공량의 분야별(고장/예방/정기) 비율을 기초자료로 활용하여 과거 5개년(2016년부터 2020년까지)에 대한 경상정비계약 노무비 과다 지급액을 아래 [표 2]와 같이 추정금액으로 산출하였다.

[표1] 최근 3개년 실적공량에서 제외된 분야별 공량

구분	생산			공급			계
	고장	예방	정기	고장	예방	정기	
비율	1.90%	11.06%	7.52%	8.92%	5.69%	6.75%	7.19%

[표2] 2016년~2020년 경상정비계약 대가지급 과다지급액

년도	2016	2017	2018	2019	2020	계
금액(백만원)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2. 추진내용

♣♣♣♣부는 과거 입력된 실적공량에서 허위 입력사항을 제외한 유효한 실적으로 재 산정한 표준공량을 적용하여 '21년 천연가스설비 경상정비공사 및 관로검사 용역 계약을 체결하였다.

또한 과거 5개년(2016년부터 2020년 까지)과다 지급액 환수 추진¹⁾하였으나 ♪♪♪♪♪와의 견해의 차이를 좁히지 못하고 협의 결렬을 통보하였다.

♪♪♪♪♪의 작업시간 허위입력 사항은 공사계약 일반조건 제24조에 따른 계약상대자 허위자료 제출 등 신의성실 위반 행위로 계약금액 조정에 해당하는 사항이며 ① 민법 제109조“착오 취소” 및 제741조 “부당이득 반환 청구”, ② 민법 제390조 “채무불이행 손해배상청구”, ③ 민법 제 750조 “불법행위 손해배상 청구”를 사항으로 소송을 통한 노무비 환수를 추진하였다.

3. 추진성과

♣♣♣♣부는 ‘21년 경상정비공사 및 관로검사 용역 계약 시 재 산정된 표준공량을 적용하여 ‘20년 기준 표준품셈 적용 대비 노무비 000억원/년을 절감²⁾하였다.

작업시간 허위 입력에 따른 과다 지급액 환수를 위해 ‘21.7.7 소장을 제출³⁾하였고, ‘21년 신규 계약 체결 시 계약 특수조건 상 계약상대자의 허위자료 제출 등으로 대금이 부당하게 지급되는 경우 환수토록 하는 조항을 반영함으로써 부당이득에 대한 환수 근거를 마련하였다.

위와 같이 ♣♣♣♣부는 표준공량 재 산정, 경상정비 계약을 개선하였고, 경상정비 용역 대금의 부당 이득에 대해 환수를 추진하는 등 적극행정으로 계약관리 개선 및 투명성 확보에 노력하였다.

1) 협의 2회, 내용증명 발송 3회

2) 신규로 산출된 표준공량은 ‘21년 이후에도 지속 적용

3) 대구지방법원에 소장 접수

조치할 사항

위 모범사례를 전사에 널리 알리고 관련부서에 대하여 단체 표창 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])